

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre si fazem, de um lado, como CONTRATANTE, o **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MODERN LIFE**, inscrito no CNPJ sob o nº 22.182.170/0001-77, estabelecido à Av. Cezar Hilal, nº 149, Bento Ferreira, Vitória/ES – CEP 29.050-657, devidamente representado pelo Síndico que abaixo assina e, de outro lado, a **P e D Administradora Condominial e Serviços Eireli**, estabelecida à Rua Italiana Pereira Mota, nº 440, sala 110, Jardim Camburi, Vitória/ES - CEP 29.090-370, inscrita no CNPJ sob o nº 23.076.756/0001-10, neste ato representada pelo seu sócio **Paulo V. Sathler Lima e Costa**, CPF 119.149.067-05, doravante denominada CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

O objeto do presente Contrato consiste na prestação de serviços de **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO e PORTARIA 24 HORAS**, conforme descritivo abaixo:

- A CONTRATADA fornecerá a mão de obra de: 02 (dois) Porteiros Diurnos e 02 (dois) Porteiros Noturnos, com jornada de trabalho em escala de 12x36; 02 (dois) Auxiliares de Serviços Gerais, com jornada de trabalho em escala de 12x36.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços ora contratados, estando em conformidade com o constante na Proposta de Preços emitida, fazendo parte integrante deste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Os serviços contratados serão prestados nos termos das normas da CONTRATADA, desde que não sejam conflitantes com a legislação vigente e com as normas do CONTRATANTE, dentro dos melhores padrões de qualidade e competência, assegurando ao CONTRATANTE o direito de fiscalizá-los, obrigando-se a CONTRATADA a atender as observações que lhe forem feitas pela fiscalização.

A exigência de ação fiscalizadora do CONTRATANTE não exclui nem diminui a completa e total responsabilidade da CONTRATADA pelos serviços executados.

CLÁUSULA II – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará a partir de 01 de maio de 2020, por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O quadro de empregados da CONTRATADA e os horários de serviços poderão ser alterados e adequados a fim de atender às necessidades dos serviços do

CONTRATANTE, desde que solicitado com uma antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

CLÁUSULA III – DO PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelos serviços ora contratados o CONTRATANTE pagará, mensalmente, até o dia 10 (dez) de cada mês, sendo que o primeiro pagamento dar-se-á em 10 de junho de 2020, mediante a apresentação de Nota Fiscal relativa aos serviços prestados, a importância mensal de R\$ 19.403,00 (dezenove mil e quatrocentos e três reais).

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento o valor deverá ser acrescido de multa mensal de 2% (dois por cento), acrescida de juros de 1% (um por cento) e correção monetária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O preço inicial será reajustado no mês de janeiro de cada ano, conforme data-base da categoria, e mediante possíveis ajustes, previamente acordado entre as partes.

CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 1) Exercer a direção técnica e administrativa dos serviços ora contratados;
- 2) Fiscalizar, semanalmente, os serviços objeto deste Contrato;
- 3) Instruir os empregados no sentido de fazer cumprir fielmente as normas internas que lhe forem transmitidas pelo CONTRATANTE;
- 4) Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os encargos fiscais, tributários, trabalhistas e sociais de seus empregados alocados aos serviços ora contratados, encaminhando o comprovante de pagamento dos mesmos ao CONTRATANTE, mensalmente.
- 5) Responder por quaisquer ônus decorrentes da legislação trabalhista e por acidentes de trabalho, de acordo com as Leis vigentes, com referência a todo pessoal que empregar na execução dos serviços ora contratados, não havendo qualquer relação entre seus empregados e o CONTRATANTE, nem ônus deste para com eles;
- 6) Responsabilizar-se pela admissão de pessoal especializado, bem como identificar os empregados utilizados na prestação dos serviços ora Contratados, com sua respectiva identidade funcional e uniforme;
- 7) Assegurar ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar os serviços, devendo a CONTRATADA atender e sanar prontamente as observações que forem efetuadas;
- 8) Providenciar a imediata substituição de seus empregados do recinto do CONTRATANTE, quando sua permanência, a critério daquele, for julgada indesejável ou não atenda às suas exigências;
- 9) Informar, obrigatoriamente, por escrito, toda e qualquer movimentação de empregado, seja por motivo de substituição, demissão, licença médica, etc.;
- 10) Substituir funcionário que porventura falte ao serviço no prazo máximo de 03 (três) horas, não deixando a portaria com ausência de porteiro durante as 24 horas correntes. Em relação aos prestadores de serviço de limpeza, devendo as horas não trabalhadas e seus reflexos serem descontadas na medição para faturamento contra o CONTRATANTE. Os custos adicionais gerados com HORAS

- EXTRAS, INTERJORNADA, DSR e demais reflexos trabalhistas, sendo de total responsabilidade da CONTRATADA. A manutenção do profissional presente na portaria até a chegada do profissional que irá substituí-lo, respondendo, a CONTRATADA, pelos custos trabalhistas adicionais decorrentes dessa permanência. Desta forma garantindo a continuidade dos serviços de portaria;
- 11) Fornecer uniformes adequados e identificação de todos os funcionários que prestam serviços ao CONTRATANTE;
 - 12) Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar o número dos documentos (Identidade, CPF e PIS) dos colaboradores, quando do início de suas atividades prestadas ao CONTRATANTE ou posteriormente, num prazo limite de 02 (dois) anos, após o encerramento da atividade prestada.
 - 13) Realizar os pagamentos de salários, férias, 13º salário, horas extraordinárias, vale-transporte, seguro de vida em grupo, alimentação e demais benefícios, conforme Convenção Coletiva da categoria – SINDICONDOMINIOS-ES.
 - 14) Fornecer sempre que necessário EPI'S e UNIFORME.
 - 15) Apoio e suporte administrativo.
 - 16) Empresa adequada a prestação de serviços conforme escopo de Contrato e legislação vigente.

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 1) Efetuar o pagamento devido, conforme condições estabelecidas neste Contrato;
- 2) Exercer o direito de fiscalização direta dos serviços, objetivando o fiel cumprimento do objeto estabelecido, comunicando à CONTRATADA para corrigir e sanar as irregularidades observadas;
- 3) Não envolver os funcionários da CONTRATADA em demais atividades, onde fique caracterizado o desvio de função. Caso isso ocorra, o CONTRATANTE arcará com os ônus trabalhistas.
- 4) Fornecer à CONTRATADA normas e especificações de funcionamento interno, bem como disponibilizar local adequado para a execução dos serviços e guarda de objetos pessoais dos funcionários;
- 5) Manter a CONTRATADA informada de qualquer irregularidade e/ou anormalidade verificada na execução dos serviços, para que esta possa tomar as providências e saná-las.

CLÁUSULA VI – DO VÍNCULO

Fica expressamente convencionado que não haverá vínculo empregatício de qualquer espécie entre o CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA, respondendo esta por eventuais ações que sejam movidas em face da CONTRATANTE. E ainda, caso ocorram, fica a CONTRATADA obrigada a patrociná-la, apresentar garantias em eventuais execuções, ou substituir por moeda corrente (R\$) eventuais penhoras e arrestos que a CONTRATANTE venha a sofrer, responder em eventuais condenações contra a CONTRATANTE ou contra a empresa, ocasionados por questões trabalhistas ou qualquer outra, por ação ou omissão da CONTRATADA, prepostos e funcionários relacionada à prestação de serviços ora contratada.

CLÁUSULA VII - DA RESCISÃO

A rescisão do presente Instrumento não extinguirá os direitos e obrigações da CONTRATADA e do CONTRATANTE decorrentes de sua celebração e adquiridos durante a sua vigência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O presente Contrato poderá ser rescindido, por ambas as partes, a qualquer momento, devendo ser emitido, indispensavelmente, por aquele que deseja rescindir o Instrumento, notificação prévia, com prazo mínimo de 90 (noventa dias) dias, ou por comum acordo.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

A rescisão do Contrato poderá se dar a qualquer momento por justa causa, sendo justificada formalmente pela CONTRATANTE,

CLÁUSULA VIII – DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Vila Velha/ES, para dirimir dúvidas oriundas do Contrato ora celebrado, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor.

Vitoria/ES, 01 de maio de 2020.

CONTRATANTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MODERN LIFE
Sindico: Leandro Moulin Leite – CPF: 112.205.047-00

CONTRATADA:
Administradora Sathler
Lima

P e D Administradora Condominial e Serviços Eireli.
CNPJ: 23.076.756/0001-10 - Paulo V. Sathler Lima e costa – CPF 119.149.067-05